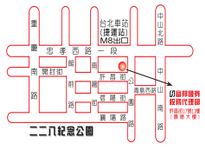
04-01

1 0 0 4 1 5

昱泉國際股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內爲處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
(只可搭台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
平信
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

昱泉

第二聯

昱泉國際股份有限公司一一三年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一一三年六月二十八日(星期五)上午九時整，假台中市西屯區市政北二路282號12樓之3(NTC國家商貿大樓)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一二年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.董事酬勞及員工酬勞不分配報告。4.健全營運計畫執行進度報告。5.一一二年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.承認一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.民國一一三年私募有價證券案。(四)選舉事項：補選董事二席(含一席獨立董事)案。(五)其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會選任董事二席(含獨立董事一席)，採候選人提名制之候選人名單爲董事：亞米海洋食養股份有限公司；獨立董事：洪玉婷。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制，有關董事兼任內容將於股東會決議時補充之。

四、有關民國一一三年私募有價證券案詳第七、八、九聯。

五、茲依公司法第一六五條規定自民國一一三年四月三十日起至一一三年六月二十八日止爲停止股票過戶期間。

六、檢奉　貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，**應於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)**，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，**應於開會五日前(113年6月21日)**送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月28日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。(股票代號：6169)

八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：自113年5月29日至113年6月25日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

十一、委任股東委託康和綜合證券股份有限公司擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於113年5月29日至113年6月20日止至徵求場所領取，限1,000股(含)以上之股東，(詳第四、五聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前至會場領取。持股未滿1000股之股，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：不鏽鋼玻璃調味瓶，若有不足得以等值商品替代】

此　致

貴股東

昱泉國際股份有限公司董事會　敬啟

第四聯

昱泉國際股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一三年六月二十八日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券股份有限公司（簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券）	大敦投資股份有限公司	董事： 亞米海洋食養股份有限公司 獨立董事： 洪玉婷	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 台北市大同區承德路3段206-2號 (02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

第五聯

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面．學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

004489

第三聯

※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

113-1

昱泉國際股份有限公司

一一三年股東常會

出席通知書

54

時間：中華民國一一三年六月二十八日(星期五)上午九時整

地點：台中市西屯區市政北二路282號12樓之3(NTC國家商貿大樓)

股東户號：

股東户名：

普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

第六聯

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：不銹鋼玻璃調味瓶。

二、股東如欲委託徵求人代理出席領取紀念品時，請於委託書(第十聯)簽名或蓋章於113年5月29日～113年6月20日(限持有壹仟股以上者)至各徵求場所辦理(請參考第四、五聯徵求地點，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發，恕有不足以同等價值替代之。

三、本公司委託康和綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第十聯中填具委託姓名並簽名或蓋章後，自113年5月29日至113年6月20日至康和綜合證券股務代理部(台北市基隆路一段176號B1)辦理，限1,000股(含)以上之股東。

四、持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

五、使用電子投票之股東如欲領取紀念品自113年7月25日起至113年7月29日止(例假日除外)攜帶身分證明文件至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

委託書使用須知

1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2.受託代理人如非股東，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3.徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄內填寫統一編號。
4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9.委託書格式詳如第十聯。
10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

2024/5/16 PM 05:28　儒風資訊印刷漢印 (02) 2225-1430

第七聯

※民國一一三年私募有價證券案內容如下：

(一)為充實營運資金、提升本公司整體營運效能，擬依證券交易法第43條之6規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，提請審議。

(二)私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

1.發行條件

(1)私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。

(2)私募股份種類：普通股。

(3)私募股數：發行總股數上限為普通股30,000,000股。

(4)每股面額：每股新台幣壹拾元整。

(5)私募總金額：依實際私募每股價格計算。

2.私募價格訂定之依據及合理性

(1)本案各次私募普通股之參考價格，以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。

(2)本案各次私募普通股發行價格，以不低於前述參考價格之八成。

(3)實際定價日及發行價格，於股東會決議通過後於不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

(4)上述定價方式符合法令規定及參考本公司自前狀況、未來展望及近期股價，應屬合理。

(5)顧及市場瞬息變化因素影響，如本次私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

(6)本次私募普通股實際發行價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

3.特定人選擇方式

本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及110年3月30日金管證發字第1100335023 5號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。應募人將以內部人、關係人、策略性投資人以符合主管機關規定之特定人為原則。

(1)應募人如為內部人或關係人，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明說明如下：

可能應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
大敦投資股份有限公司	對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司法人董事
洪英超	藉其產業地位，協助本公司開創新商機。	本公司董事長及總經理

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

法人名稱	前十名股東	持股比例	與本公司之關係
大敦投資股份有限公司	新力旺國際控股股份有限公司	100%	法人董事

(2)應募人如為策略性投資人，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明如下：

A.應募人之選擇方式與目的：

因應本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場、強化客戶關係、或提升產品開發整合效益，或進行多角化經營等，故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。

B.必要性：

為創造獲利來源及競爭利基，擬尋找策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其可行性及必要性。

C.預計效益：

藉由應募人之加入，可增加公司在產品與市場發展之契機，提升營運競爭力，有助於公司穩定成長。

(3)目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人選擇方式與目的，先以對公司營運具有一定了解，對未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權處理之。

4.辦理私募之必要理由

(1)不採用公開募集之理由

本公司為衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開募集相較，因私募有價證券3年內不得自由轉讓之規定，將更可確保公司與應募人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股有其必要性。

(2)辦理私募之預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益：

A.預計辦理次數、私募之額度：

私募有價證券項目	每股/每張面額	發行上限	預計辦理次數
普通股	每股新台幣10元	30,000,000股	擬於113年6月28日股東常會決議之日起一年內分1次~3次辦理

B.各分次辦理私募資金用途及各分次預計達成效益：

分次辦理	預計辦理私募股數	私募資金用途	預計達成效益
第一次	10,000,000股	各次皆為充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求	各次皆為強化公司財務結構、提升公司競爭力及降低經營壓力，對股東權益有其正面助益。
第二次	10,000,000股		
第三次	10,000,000股		

5.各次私募新股之權利義務：

本公司私募案於各次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行。惟依證券交易法第43條之8規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本公司於私募普通股交付日滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。

(三)本次辦理私募案如引進策略性投資人後可能會涉及經營權變動之情形，已洽請證券承銷商對辦理私募有價證券之合理性及必要性出具評估意見【如下】。

(四)本私募普通股案之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計達成效益及其他未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或審議環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(五)有關本公司私募案之相關資訊，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至公開資訊觀測站查詢，網址:http://mops.twse.com.tw點選[投資專區]項下之[私募專區]，輸入本公司證券代號查詢(公司代號：6169) 查詢。

昱泉國際股份有限公司

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

意見書委任人：昱泉國際股份有限公司

意見書收受者：昱泉國際股份有限公司

意見書指定用途：僅供昱泉國際股份有限公司辦理

民國一一三年私募有價證券使用

報告類型：私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見書

評估機構：台中銀證券股份有限公司

台中銀證券股份有限公司

中　華　民　國　一　一　三　年　四　月　三十　日

昱泉國際股份有限公司(以下簡稱昱泉公司或該公司)為充實營運資金、提升公司整體營運效能，並穩健經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務及產品市場、強化客戶關係、或提升產品開發整合效益，或進行多角化經營等，故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量。

本公司擬於113年5月8日召開董事會，以不超過30,000仟股為上限之額度內辦理私募普通股，所募集資金將用於充實營運資金及償還銀行借款，以改善財務結構、強化公司競爭力及降低經營壓力，提升股東權益。本次私募有價證券之應募人將依據證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定選定之，以對公司未來營運有直接或間接助益者為優先考量，且對該公司具有一定了解之內部人、關係人或策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。有關本證券承銷商對該公司本次辦理私募有價證券之合理性及必要性出具評估如下：

(一)適法性評估

1.私募價格之訂定

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項第一款規定，「屬上市、上櫃及興櫃股票公司者，所訂私募普通股每股價格低於參考價格之八成，或特別股、轉換公司債、附認股權特別股、附認股權公司債、員工認股權憑證之發行價格低於理論價格之八成者，應併將獨立專家就訂價之依據及合理性意見載明於開會通知，以作為股東是否同意之參考。」另第四點第一項第二款規定，「應募人如為公司內部人或關係人者，.....。所訂私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成.....。」

經查閱該公司113年5月8日董事會提案內容，本次私募普通股發行價格之訂定依據，係取「定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。」及「定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。」二者孰高者為參考價格，且以不低於參考價格之八成訂定之，故無需另行洽請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見。實際定價日與實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議之定價依據與成數範圍內，洽特定人情形及市場狀況決定，並已列入董事會提案，故尚屬適法。

2.應募人之規定

該公司112年度經會計師查核簽證之合併財務報表顯示，歸屬母公司業主之淨損為16,226仟元，保留盈餘為94,318仟元，故不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定，公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制。

經查閱該公司113年5月8日董事會提案資料，該公司本次私募案之應募人將以內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則。復依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項第二款規定，應募人如為內部人或關係人者，應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係，並於股東會召集事由中載明，未符前揭規定者，前揭人員嗣後即不得認購；應募人如為策略性投資人者，應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益，並於股東會召集事由中載明。復參閱該公司113年5月8日之董事會提案，案已載明相關事項，並亦將依規定於股東會開會通知書中載明，故應已符合相關法令之規定。

(二)昱泉公司現況

昱泉公司成立於民國78年，主要營業項目為線上遊戲及手機遊戲等開發、授權及代理業務。受大陸遊戲監管政策及市場競爭影響，加上遊戲代理成本日益增加，在發行數量不如預期下，營運未有顯著表現，該公司108~112年度相關財務資料如下：

單位：新台幣仟元

項目 / 年度	108 年度	109 年度	110 年度(重編後)	111 年度	112 年度
營業收入	181,915	117,581	11,474	4,161	19,195
營業毛利	90,844	46,735	9,274	911	2,815
營業利益(損失)	(49,197)	(32,694)	(21,907)	(27,944)	(33,098)
營業外收入及支出	23,463	5,733	24,294	32,354	19,837
稅前淨利(淨損)	(25,734)	(26,961)	2,387	4,410	(13,261)
淨利歸屬於母公司業主(損失)	(30,851)	(27,783)	3,075	5,709	(16,226)
每股盈餘(虧損)	(1.32)	(1.19)	0.13	0.24	(0.69)

資料來源：108~112年度經會計師查核簽證之財務報告。

面對遊戲產品生命週期縮短、產業環境變化快速，進而壓縮營收及獲利空間，該公司努力調整經營型態，在遊戲開發方面，由自行開發遊戲轉為與中小型開發商合作共同開發，以降低營業成本；在市場拓展方面，則轉往運營東南亞遊戲市場，並陸續活化公司手中遊戲IP，授權亦以東南亞市場為主，以提升價值，力拚成功轉型，期能挹注公司長期穩定之獲利來源。

第八聯

(三)本次辦理私募有價證券之必要性及合理性評估

1.必要性評估

昱泉公司由於產業環境競爭激烈，以致獲利不易，且受大陸遊戲監管政策及產品生命週期縮短影響下，使公司經營空間受阻，該公司若向金融機構申請融資，將提高負債比率，所衍生利息費用及還款壓力將產生財務負擔，不利於公司體質改善，故採股權工具進行籌資為較有利選擇；如以公開募集方式辦理增資，以該公司目前營運虧損情形，恐難獲得一般投資人青睞，其資金集計盡之完成存有不確定性。考量該公司負債比率偏高，營運狀況未如預期，故該公司為提高資金募集計畫達成之可行性，且兼具私募迅速簡便之時效性，選擇私募洽詢策略性夥伴或該公司內部人或關係人之方式辦理現金增資發行新股，實有其必要性。

綜上，該公司擬以私募發行普通股方式募集資金可有效降低資金成本並確保資金籌集效率，另該公司透過授權董事會視公司實際營運需求辦理，提高資金籌集靈活性及機動性，是以採私募發行普通股確有其必要性。

2.合理性評估

(1)辦理私募案發行程序之合理性

該公司本次私募案擬於113年5月8日董事會決議辦理本次私募案，並討論包括本次私募案之參考價格訂定依據及定價原則、應募人選擇方式及名單，通過後擬提報113年股東常會決議，由股東會授權董事會辦理，且亦將依證券交易法第四十三條之六第六項規定，在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項。經評估其議案討論內容、訂價方式及應募人之選擇等，尚符合證券交易法及相關法令規定，其辦理程序應屬適法合理。

(2)私募預計產生之效益合理性

經評估該公司於113年5月8日董事會提案所列示之私募發行條件、資金用途及預計效益等相關事項，並未發現有重大異常之情事，且本次私募有價證券主要係用於充實營運資金、償還銀行借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求，透過辦理私募方式辦理現金增資發行普通股，可取得穩定之長期資金，有助於改善財務結構、強化公司競爭力及降低經營壓力，對股東權益有其正面助益。與公開募集相較，私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，可確保該公司與應募人之間長期合作關係，有助於未來中長期營運成長，其預計產生之效益尚屬合理。

3.應募人之選擇與可能性評估

經檢視該公司擬於113年5月8日召開之董事會議案資料，該公司本次私募普通股之應募人之選擇，將依據證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定擇定之，以對公司未來營運有直接或間接助益者為優先考量，且對該公司具有一定了解之內部人、關係人或策略性投資人或符合主管機關規定之特定人為原則，惟目前尚未洽定特定人。

(1)應募人如為內部人或關係人

應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：

A.應募人之選擇方式與目的

應募人如為內部人或關係人時，將以對公司未來營運有直接或間接助益，且對該公司具有一定了解者。名單暫訂將包含下列對象：

可能應募人	與該公司關係
大敦投資股份有限公司	內部人
洪英超	內部人

資源來源：該公司提供

應募人如屬法人者，該法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係明細如下：

可能應募人	前十名股東名稱	持股比例	與該公司關係
大敦投資股份有限公司	新力旺國際控股(股)公司	100%	內部人

資源來源：該公司提供

B.應募人之可行性及必要性

經檢視該公司所揭露上述可能參與應募之內部人或關係人名單，為該公司法人董事及代表人，由於該等應募人原即熟悉公司業務，在公司營運較為順辛的時期，由上述內部人或關係人參與本次私募普通股之認購，將更提升公司內部人及關係人之持股比率以穩定經營權，並可提供公司營運所需資金、減輕公司資金壓力，故如該公司選擇上述內部人或關係人參與應募，應屬可行且必要。

(2)應募人如為策略性投資人

A.應募人之選擇方式與目的

該公司辦理私募引進策略性投資人，一方面可取得長期穩定之資金，一方面可協助公司拓展營運範圍、營運所需各項管理與財務資源，或提升公司競爭優勢。故引進之策略性投資人將以對本公司營運具有一定了解，可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量，惟目前尚未洽定策略性投資人。

B.應募人之可行性及必要性

該公司為積極創造獲利來源及競爭利基，擬引進策略性投資人，期藉由本身經驗、技術、知識或通路等，改善公司營運體質，提升公司獲利並提高股東權益，因此應募人對象以對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量，具有其可行性及必要性。

4.經營權移轉後對公司業務、財務及股東權益等之影響

昱泉公司目前已發行股本為23,395仟股，本次以不超過30,000仟股為上限辦理私募普通股，如全數發行，則本次私募普通股後所增加股本將占私募後股本比重為56.19%，且該公司於113年6月股東常會將補選董事二席，不排除未來有經營權異動之可能，依照法令規定，該公司若有發生董事席次或經營權變動情事，將依相關規定辦理資訊揭露，以確保股東權益。茲就昱泉公司未來若董事席次異動比例達經營權發生重大變動時，對該公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

(1)對公司業務之影響

由於該公司所屬產業經營環境競爭激烈，故本次私募案，該公司以永續經營及公司未來發展為考量，除擬洽定內部人或關係人之應募人外，亦將討論引進對該公司未來營運有助益之策略性投資人，協助該公司擬訂適當的經營策略及提升整體競爭力，則能增加公司營運效能與營業獲利，故對昱泉公司在業務營運上具正面之效益。

(2)對公司財務之影響

該公司本次辦理私募普通股將用於充實營運資金、改善財務結構及因應未來營運發展需求，除有助於該公司取得長期穩定之資金外，本次私募資金投入營運支用後，每年可減少向金融機構融資之還款壓力及減輕利息支出，亦可強化財務結構並維持財務彈性，提升公司競爭力，故在私募資金即時有效挹注下，對其財務面具正面效益。

(3)對公司股東權益之影響

本次私募普通股除有助於公司取得長期穩定資金外，亦可藉以引進策略性投資人，提升公司獲利及股東權益。依該本次私募普通股之訂價原則，其發行價格之訂定，均以不低於參考價之八成為訂價原則，故本次私募價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，雖私募後不排除有經營權發生重大變動之可能性，然私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與策略夥伴間長期合作關係，故本次私募案對公司之股東權益尚無重大不利之影響。

綜上所述，昱泉公司考量長遠發展及符合籌資之法令限制等各項因素綜合考量下，本次辦理私募普通股可取得長期穩定之資金，有助於公司擴大經營範圍及競爭力，提升營運效能及獲利，對股東權益亦有正面助益，復考量該公司獲利狀況及以公開募集方式籌集資金之可行性後，該公司擬以私募方式辦理有價證券實有其必要性及合理性。

另檢視該公司所擬具之董事會議事資料，其於發行程序、議案討論內容、私募價格訂定之依據、應募人之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定，尚無重大異常之情事。

獨立性聲明書

一、本公司受託就昱泉國際股份有限公司民國113年辦理私募發行有價證券案，提出必要性與合理性之證券承銷商評估意見書，本評估意見書均維持超然獨立之精神。

二、本公司為執行上項業務特聲明並無下列情事：

(一)任何一方與其母公司、母公司之全部子公司及其子公司管理之創業投資事業，合計持有對方股份總額百分之十以上者。

(二)任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。

(三)任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或其有配偶、二親等以內親屬關係者。

(四)任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。

(五)任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。

(六)任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。

(七)雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。

(八)其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營，致有失其獨立性之情事者。

三、為提出私募發行有價證券案之必要性與合理性，本人提出之專家評估意見，均維持超然獨立之精神。

聲明人：台中銀證券股份有限公司

台中銀證券股份有限公司

代表人：葉秀惠

中　華　民　國　一　一　三　年　四　月　三十　日

第九聯

第十聯

113-54

委　託　書

一、茲委託　　君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司113年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.承認一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.承認一一二年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.修訂本公司「公司章程」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.民國一一三年私募有價證券案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

5.補選董事二席(含一席獨立董事)案。

6.解除董事及其代表人競業禁止限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此　致

昱泉國際股份有限公司

授權日期113年　　月　　日

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2783-5111。

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)				編號
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
姓名或名稱				
徵求人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人				簽名或蓋章
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

113-1